

עין משפט ונר מצוה

ק"נ א ב ג מ"י פ"ו מה' וז"ה ומתנה ה' ט ועי' במ"מ סנה ענין פס טו"ש"ע אה"ע סי' קו סעיף א':

קיד ד מ"י שם הלכה י טוש"ע ש"ס כ"ז:

רבינו גרשום

ומקולי כתובה שנו כאן. דכולהו הני תנאי מקילין בכתובה וכולהו הני תנאי סבירי אע"ג דלא קבלה עליה קבול גמור אותה קרקע אפי' הכי אברה כתובתה: מכלל דתיק סבר כתיבה וקבלה מעליא בעי וכו' תימא כולה. הא משנה דתנן התם ר' יוסי היא ומשום הכי דסגרי הוה ליה למימר כתב לה אף על פי שלא קבלה דהוי חידוש יותר ואי הוה אמר דכתיבה וקבלה שוין הן הוה אחי שפיר ודייק (ט) מנא קמא כתיבה וקבלה בעי דאי מהניא כתיבה גרידא מאי אף על פי דקאמר רבי יוסי דמשמע דאחא להקל הלא הן שוין: עילתא

קני או דלמא יהשתא מיהת לית ליה תיקו ההוא דאמר להו פלגא לברת ופלגא לברת ותילתא לאיתת בפירי איקלע רב נחמן לסורא עול לגבי רב חסדא אמר ליה כי האי גוונא מאי אמר ליה הכי אמר שמואל יאפילו לא הקנה לה אלא דקל אחד לפירותיו אברה כתובתה אמר ליה אימור דאמר שמואל התם דאקני לה בגופה דארעא הכא פירא (ט) הוא אמר ליה במטלטלי קא אמרת (ט) במטלטלי ודיאי לא קא אמינא ההוא דאמר להו תלתא לברת ותלתא לברת ותלתא לאיתת שכיבא חדא מבגתיה סבר רב פפי למימר לא שקלא אלא תלתא אמר

אמר רבי יהודה אימתי נו'. דברי תנא קמא אחא רבי יהודה לפרושי בצרייתא היכי דמי האי כתב לה קרקע כל שהוא דקאמר ת"ק אצדה כתובתה ומוקי לה ר' יהודה דצליכא קבלה והיתה שם בשעה שחלק לבניו דכינו דהיתה שם וקיצלה חוקה אין אדם רוצה שנותנין ממונו בפניו ומחזיק את המתנה לקיימה אלא"כ עושה בלב שלם וכדאמר בסנהדרין (דף כה.) אימתי דרבי יהודה לפרש דברי רבנן: **אבל היפה שם ולא קיבלה עליה.** אלא היתה שותקת: **קיבלה עליה ולא היפה שם.** מנ"י למימר נחת רוח עשיתי לבעלי. אלמא מדרבי יהודה שמעינן דת"ק כתיבה וקבלה בעי: **שותף בין הבנים.** שכתב לה נמי קרקע כל שהוא מחלה ולא מאכרינן לכל הני כחות דאמרי הנך אמוראי לעיל אלא ככתיבה צעלמא אצדה כו' יוסי דסגי לה בחדא או קבלה או כתיבה. ומאחתי במשכונות רבינו שלמה זקני זל"ל דרב נחמן קאי בשביט שמואל רבו דאוקמה (נ"א) במחלק לפניה והיא שותקת ואע"ג דאותציינה לעיל ה"מ משום דת"ק קבלה נמי בעי מיהו לרבי יוסי דסגר דסגי ליה בחדא ככתיבה בלא קבלה איכא למיפרך נמי דלעילי משום דכתב לה קרקע כל שהוא אצדה כתובתה ופרך לשנויי לרבי יוסי במחלק לפניה והיא שותקת ורב נחמן כו' יוסי ס"ל דסגי ליה או ככתיבה או בקבלה וכיון דמחלק לפניה והיא שותקת לפיכך מוחלת שהרי עשאה שותף לחלקה חלק בפני עצמה בין הבנים ומיגו דמשיבא ליה כאחד מצניו לחלק נמי לה חלק כמו שמחלק לבניו מתרנא לו ומוחלת מעצבוד מן הנכסים ורב נחמן לפרש טעם לדרבי שמואל אחא: **בבריא היאך.** בריא שכתב נכסיו לבניו וכתב לאשמו קרקע כל שהוא ועשאה שותף בין הבנים מי אצדה כתובתה או לא מי אמרינן בשכ"מ הוא דאצדה שעבוד כתובתה שעל הנכסים הללו דהא ידעה דלית ליה נכסים יותר וגם לא יהיו לו עוד שהרי ימות והלכך הוה לה לערער במתנה זו וכיון דשתקה ודאי נתרנית וקנו אבל בצריא לפיכך שותקת סברה הדר קני צעלי נכסים היום או למחר ואגבה מהם כדכתיב בשטר הכתובה ודעתיד אנא למיקני ומה לי להכעיסו וכעשו עד שארצה אם יקנה עוד נכסים וכיון דמשום הכי שתקה לא אצדה שעבוד כתובתה מהני נכסי ומטרופ מהן היום או למחר: **או דלמא השאב מיהא הא ליש ליה.** ולא מסקא אדעתה דלמא הדר קני וכיון דלא מסקא אדעתה היה לה למחות אלא ודאי מדאשתיקא אודיי אודיא ליה ונתרנית וגמרה ומחלה להו שעבודה ומיהו אם יצואו לו נכסים היום ולמחר תגבה מהן דלנקמן (קג.) שהרי חוב כתובתה לא מחלה אלא שעבוד כל הני נכסים שנתן לבניו מחלה והאני מחילה דידה דלא מטרופ עוד מהן כן נראה צעיי ועיקר דרבא פשיטא ליה דאילו קני נכסים גביא מייניהו דלנקמן. ואית דמפרשי דמצביא (ו) אי גביא מנכסים דקני למחר או לא וטעות דמילתא דמיפשטא לקמן (זס) לרב כהנא לאו אורחא דגמרא למימר מיקו והכי הוה ליה למימר מילתא דמצביא ליה לרבא פשיטא ליה לרב כהנא דההוא דאמר להו תילתא לברת כו' דלנקמן דכה"ג אמר צפ' הגזל עזים (צ"ק קה:) צעי רבא נשבע עליו מהו מי אמרי' כו' מילתא דמיצביא ליה לרבא פשיטא ליה לרבא דאמר רבה שורי גגנת כו'. הווא. שכ"ז מרע: **דאמר להו פלגא לברת כו'.** שמי צנות היו וחלק להן כל נכסיו מקרקעי ותילתא דפיירי נתן לאשמו. קס"ד השתא פירות מחוזרין ולקמיה מוקי לה בתלושין: **כה"ג.** דלא כתב לאשמו קרקע כל שהוא אלא פירות מאי מי מחלה שעבוד שיש לה על הגהו מקרקעי בשביל שעשאה שותף בין הצנות בחלוקת הפירות שהצנות נטלו שני חלקים והיא חלק שלישי או לא הואיל ולא עשאה שותף בגוף הקרקע ותחזור ומטרופ מותר הכתובה מן הצנות ומיהו כל כתובתה לא תחזור ומטרופ דהני פירות חשבינן לה בכתובתה כדאמרינן לקמן בפירקין (דף קח.) תנו מאחיס וזו לפלונית אשתי כראוי לה נוטלתן ואת כתובתה ומפרשינן התם דמשום לישנא יתירא דקאמר כראוי לה נוטלתן לבד כתובתה אבל לא אמר כראוי לה ידה על העליונה שאם אותן מאחיס הוו יותר נוטלתן בכתובתה ואם כתובתה יתירה נוטלת כתובתה בין הכל: **אלא דקל אחד.** לאכול פירותיו עד שייצב האינן ושוב אין לה בקרקע כלום והיינו דבר שבא לעולם אפי' לרבנן דפליגי אדר"מ דהא אקני לה בגוף האינן: **אצדה כתובתה.** שהרי עשאה שותף בין הבנים בקרקע דהא יניקת קרקע אקני לה והי"ה לפירות מחוזרין והאי דקאמר אינן לפירותיו לא למעט פירות מחוזרין בלא אינן אלא רבותא הוא דאע"ג דגוף האינן אינו שלה לכשייצב והשתא לית ציה פרי אפ"ה כקרקע דמי וכ"ש היכא דאקני לה פירות גופייהו שגדלו כבר ומחוזרין לקרקע: **והכא פירא צעלמא (י).** דהא פירות תלושין מיצעי לן: **מטלטלי לא קאמינא.** דאצדה בכך דודאי לא אצדה כתובתה דלא חשיבי לה ובמתני' קמני קרקע כל שהוא ולא מטלטלי אבל הייתי סבור דמחוזרין בעית מינאי: **הווא. ש"מ: דאמר להו תילתא לברת ותילתא לבסי השניה ותילתא לאשמי.** דהיינו עשאה שותף בין הצנות ומן הדין אצדה כתובתה מהני תרי תילתי שנתן האב לבנות שהרי מחלה להו שעבודה ולא מטרופ עוד מחוב כתובתה כלום אלא אם כן יקנה בעלה נכסים אחרים אחרי כן שהרי מנכסים הבאים לא מחלה שעבוד שלה ואיתרמי מילתא דלא קנה נכסים אחרים אלא מחיי נכסים עצמן חזר וקנה דשכיבא חדא מצנתא בחיי וחזר וירשה שהאב יורש את בתו: **סבר רב פפי למימר.** לית לה לאחיתא אלא תילתא דיהב לה בעלה דמהא תילתא דחזר וקנה לית לה מידי שהרי לא ממקום אחר בא לידו אלא מאותן נכסים עצמן של צנות שכבר מחלה האשה שעבודה עליהם והלכך לא הדרי משעבדי לה:

קלב:

מב"ל דתנא קמא כתיבה וקבלה בעי. ובקבלה גרידא מנ"י למימר נחת רוח עשיתי לבעלי ואם תאמר מנא ליה דצעי תרוייהו דלמא דכתיבה גרידא סגי וי"ל דאם כן מאי אע"פ דקאמר ר' יוסי דמשמע שבא להקל על דברי תנא קמא דהא קבלה עדיפא מכתיבה וא"כ רבי יוסי מחמיר טפי^א

אלא ודאי ת"ק תרוייהו צעי וקשה דאי קבלה עדיפא מכתיבה אמאי אינטריך ר' יהודה למימר היתה שם ולא קבלה כיון דאמר קבלה ולא היתה שם ורשז"ם נמי שפירש דרב נחמן כשמואל אלא ששמואל אליבא דרבנן ורב נחמן אליבא דר' יוסי קאמר דמהניא כתיבה לחודה בלא קבלה^ב אם כן אמאי נקט רבי יוסי קבלה אע"פ שלא כתב לה הוה ליה למימר כתב לה אף על פי שלא קבלה דהוי חידוש יותר ואי הוה אמר דכתיבה וקבלה שוין הן הוה אחי שפיר ודייק (ט) מנא קמא כתיבה וקבלה בעי דאי מהניא כתיבה גרידא מאי אף על פי דקאמר רבי יוסי דמשמע דאחא להקל הלא הן שוין: עילתא

(ב)ומקולי כתובה שנו כאן תנן צ"ר יוסי אומר אם קבלה עליה אע"פ שלא כתב לה אברה כתובתה מכלל דת"ק סבר כתיבה וקבלה בעי וכי תימא כולה ר' יוסי היא והא תניא אמר רבי יהודה אימתי שהיתה שם וקבלה עליה אבל היתה שם ולא קבלה עליה קבלה עליה ולא היתה שם לא אברה כתובתה תיובתא דכולהו תיובתא אמר ליה רבא לרב נחמן הא רב הא שמואל הא ר' יוסי בר' חנינא מר מאי סבירא ליה א"ל שאני אומר יכיון שעשאה שותף בין הבנים אברה כתובתה איתמר נמי אמר רב יוסף בר מניומי אמר רב נחמן כיון שעשאה שותף בין הבנים אברה כתובתה בעי רבא בבריא היאך מי אמרינן בשכיב מרע הוא ידיעה דלית ליה וקמחלה אבל בבריא סברה הדר

קני או דלמא יהשתא מיהת לית ליה תיקו ההוא דאמר להו פלגא לברת ופלגא לברת ותילתא לאיתת בפירי איקלע רב נחמן לסורא עול לגבי רב חסדא אמר ליה כי האי גוונא מאי אמר ליה הכי אמר שמואל יאפילו לא הקנה לה אלא דקל אחד לפירותיו אברה כתובתה אמר ליה אימור דאמר שמואל התם דאקני לה בגופה דארעא הכא פירא (ט) הוא אמר ליה במטלטלי קא אמרת (ט) במטלטלי ודיאי לא קא אמינא ההוא דאמר להו תלתא לברת ותלתא לברת ותלתא לאיתת שכיבא חדא מבגתיה סבר רב פפי למימר לא שקלא אלא תלתא אמר

אמר רבי יהודה אימתי נו'. דברי תנא קמא אחא רבי יהודה לפרושי בצרייתא היכי דמי האי כתב לה קרקע כל שהוא דקאמר ת"ק אצדה כתובתה ומוקי לה ר' יהודה דצליכא קבלה והיתה שם בשעה שחלק לבניו דכינו דהיתה שם וקיצלה חוקה אין אדם רוצה שנותנין ממונו בפניו ומחזיק את המתנה לקיימה אלא"כ עושה בלב שלם וכדאמר בסנהדרין (דף כה.) אימתי דרבי יהודה לפרש דברי רבנן: **אבל היפה שם ולא קיבלה עליה.** אלא היתה שותקת: **קיבלה עליה ולא היפה שם.** מנ"י למימר נחת רוח עשיתי לבעלי. אלמא מדרבי יהודה שמעינן דת"ק כתיבה וקבלה בעי: **שותף בין הבנים.** שכתב לה נמי קרקע כל שהוא מחלה ולא מאכרינן לכל הני כחות דאמרי הנך אמוראי לעיל אלא ככתיבה צעלמא אצדה כו' יוסי דסגי לה בחדא או קבלה או כתיבה. ומאחתי במשכונות רבינו שלמה זקני זל"ל דרב נחמן קאי בשביט שמואל רבו דאוקמה (נ"א) במחלק לפניה והיא שותקת ואע"ג דאותציינה לעיל ה"מ משום דת"ק קבלה נמי בעי מיהו לרבי יוסי דסגר דסגי ליה בחדא ככתיבה בלא קבלה איכא למיפרך נמי דלעילי משום דכתב לה קרקע כל שהוא אצדה כתובתה ופרך לשנויי לרבי יוסי במחלק לפניה והיא שותקת ורב נחמן כו' יוסי ס"ל דסגי ליה או ככתיבה או בקבלה וכיון דמחלק לפניה והיא שותקת לפיכך מוחלת שהרי עשאה שותף לחלקה חלק בפני עצמה בין הבנים ומיגו דמשיבא ליה כאחד מצניו לחלק נמי לה חלק כמו שמחלק לבניו מתרנא לו ומוחלת מעצבוד מן הנכסים ורב נחמן לפרש טעם לדרבי שמואל אחא: **בבריא היאך.** בריא שכתב נכסיו לבניו וכתב לאשמו קרקע כל שהוא ועשאה שותף בין הבנים מי אצדה כתובתה או לא מי אמרינן בשכ"מ הוא דאצדה שעבוד כתובתה שעל הנכסים הללו דהא ידעה דלית ליה נכסים יותר וגם לא יהיו לו עוד שהרי ימות והלכך הוה לה לערער במתנה זו וכיון דשתקה ודאי נתרנית וקנו אבל בצריא לפיכך שותקת סברה הדר קני צעלי נכסים היום או למחר ואגבה מהם כדכתיב בשטר הכתובה ודעתיד אנא למיקני ומה לי להכעיסו וכעשו עד שארצה אם יקנה עוד נכסים וכיון דמשום הכי שתקה לא אצדה שעבוד כתובתה מהני נכסי ומטרופ מהן היום או למחר: **או דלמא השאב מיהא הא ליש ליה.** ולא מסקא אדעתה דלמא הדר קני וכיון דלא מסקא אדעתה היה לה למחות אלא ודאי מדאשתיקא אודיי אודיא ליה ונתרנית וגמרה ומחלה להו שעבודה ומיהו אם יצואו לו נכסים היום ולמחר תגבה מהן דלנקמן (קג.) שהרי חוב כתובתה לא מחלה אלא שעבוד כל הני נכסים שנתן לבניו מחלה והאני מחילה דידה דלא מטרופ עוד מהן כן נראה צעיי ועיקר דרבא פשיטא ליה דאילו קני נכסים גביא מייניהו דלנקמן. ואית דמפרשי דמצביא (ו) אי גביא מנכסים דקני למחר או לא וטעות דמילתא דמיפשטא לקמן (זס) לרב כהנא לאו אורחא דגמרא למימר מיקו והכי הוה ליה למימר מילתא דמצביא ליה לרבא פשיטא ליה לרב כהנא דההוא דאמר להו תילתא לברת כו' דלנקמן דכה"ג אמר צפ' הגזל עזים (צ"ק קה:) צעי רבא נשבע עליו מהו מי אמרי' כו' מילתא דמיצביא ליה לרבא פשיטא ליה לרבא דאמר רבה שורי גגנת כו'. הווא. שכ"ז מרע: **דאמר להו פלגא לברת כו'.** שמי צנות היו וחלק להן כל נכסיו מקרקעי ותילתא דפיירי נתן לאשמו. קס"ד השתא פירות מחוזרין ולקמיה מוקי לה בתלושין: **כה"ג.** דלא כתב לאשמו קרקע כל שהוא אלא פירות מאי מי מחלה שעבוד שיש לה על הגהו מקרקעי בשביל שעשאה שותף בין הצנות בחלוקת הפירות שהצנות נטלו שני חלקים והיא חלק שלישי או לא הואיל ולא עשאה שותף בגוף הקרקע ותחזור ומטרופ מותר הכתובה מן הצנות ומיהו כל כתובתה לא תחזור ומטרופ דהני פירות חשבינן לה בכתובתה כדאמרינן לקמן בפירקין (דף קח.) תנו מאחיס וזו לפלונית אשתי כראוי לה נוטלתן ואת כתובתה ומפרשינן התם דמשום לישנא יתירא דקאמר כראוי לה נוטלתן לבד כתובתה אבל לא אמר כראוי לה ידה על העליונה שאם אותן מאחיס הוו יותר נוטלתן בכתובתה ואם כתובתה יתירה נוטלת כתובתה בין הכל: **אלא דקל אחד.** לאכול פירותיו עד שייצב האינן ושוב אין לה בקרקע כלום והיינו דבר שבא לעולם אפי' לרבנן דפליגי אדר"מ דהא אקני לה בגוף האינן: **אצדה כתובתה.** שהרי עשאה שותף בין הבנים בקרקע דהא יניקת קרקע אקני לה והי"ה לפירות מחוזרין והאי דקאמר אינן לפירותיו לא למעט פירות מחוזרין בלא אינן אלא רבותא הוא דאע"ג דגוף האינן אינו שלה לכשייצב והשתא לית ציה פרי אפ"ה כקרקע דמי וכ"ש היכא דאקני לה פירות גופייהו שגדלו כבר ומחוזרין לקרקע: **והכא פירא צעלמא (י).** דהא פירות תלושין מיצעי לן: **מטלטלי לא קאמינא.** דאצדה בכך דודאי לא אצדה כתובתה דלא חשיבי לה ובמתני' קמני קרקע כל שהוא ולא מטלטלי אבל הייתי סבור דמחוזרין בעית מינאי: **הווא. ש"מ: דאמר להו תילתא לברת ותילתא לבסי השניה ותילתא לאשמי.** דהיינו עשאה שותף בין הצנות ומן הדין אצדה כתובתה מהני תרי תילתי שנתן האב לבנות שהרי מחלה להו שעבודה ולא מטרופ עוד מחוב כתובתה כלום אלא אם כן יקנה בעלה נכסים אחרים אחרי כן שהרי מנכסים הבאים לא מחלה שעבוד שלה ואיתרמי מילתא דלא קנה נכסים אחרים אלא מחיי נכסים עצמן חזר וקנה דשכיבא חדא מצנתא בחיי וחזר וירשה שהאב יורש את בתו: **סבר רב פפי למימר.** לית לה לאחיתא אלא תילתא דיהב לה בעלה דמהא תילתא דחזר וקנה לית לה מידי שהרי לא ממקום אחר בא לידו אלא מאותן נכסים עצמן של צנות שכבר מחלה האשה שעבודה עליהם והלכך לא הדרי משעבדי לה:

יש נוחלין פרק שמיני בבא בתרא

ומקולי כתובה שנו כאן. אכולהו קאי דשאר צעלי חוזין לא אצדו בכך עד שיאמרו צפירוש אנו מוחלין השעבוד שעל הנכסים הללו אבל בכתובה הקלו כדאקילו גבה נמי לענין ויצורית וכדמפרש טעמא בכתובות (דף פו.) דיותר משהאיש רוצה לישא אשה רוצה לינשא

דניחא לה בכל דהו כדריש לקיש טב למיתב טן דו מלמיתב ארמלו אבל שאר בעל חוב שעושה טובה ללווה לא מקילינן גביה דבשביל שהוא עושה טובה אין לו לאצד בחנם: ה"ג סנן רבי יוסי אומר אם קבלה עליה אע"פ שלא כתב לה אצדה כתובתה. וסיפא דהך היא צמס' פאה. כתב לה אע"פ שלא קיצלה לא גרסינן. קבלה עליה שמחלה להם השעבוד צפירוש: **מכלל.** דשמעיה רבי יוסי לת"ק דצעי קבלה גמורה עם הכתיבה דאם איתא דכתיבה לחוד קאמר הכי הוה ליה לרבי יוסי למימר אף על פי שכתב לה לא אצדה כתובה אלא אם כן קיצלה עליה וקשיא לכל הני דלעיל דמוקי למילתיה בשותקת שלא נתרנית צפירוש דהכי הוה ליה לתרוי' הכא צמאי עסקינן שבקיצלה עם הכתיבה דיקא נמי דקמני סיפא רבי יוסי אומר כו': **וכי תימא כולה ר' יוסי היא.** ואשמעינן רישא דככתיבת קרקע כל שהוא לחוד אצדה כתובתה ואשמועי' נמי בסיפא דאם קבלה אע"פ שלא כתב לה אצדה כתובה דאזי האזי או הא צעי ומשום דככתיבה לחוד מייירי רישא אינטריכו לתרוי' מה שחירו:

מסורת הש"ס

(א) [כתובות קי': כבודות נב:], (ב) פאה פ"ג מ"ז,

— ❖ —

הגהות הב"ח

(א) גמ' הכא פירא בעלמא הוא: (ב) שם מטלטלי ודאי. י"ב ע"י פ' מי שמת דף ק"י: (ג) רשב"ם ד"ה או דלמא וכו' דמוצעת ליה א': (ד) ד"ח והכא פירא בעלמא הוא דהא: (פ) תוס' ד"ה מכלל וכו' ודיק דתנא קמא:

— ❖ —

מוסף רש"י

ומקולי כתובה שנו כאן. כאן הקלו בכמוה וזו אחת מקולי כתובה (כתובות קי': כבודות נב.),

— ❖ —

מוסף תוספות

א. וליכא למימר דלת"ק מחניא כתיבה בלא קבלה אבל קבלה בלא כתיבה לא מחניא ואח"י יוסי למימר דקבלה בלא כתיבה נמי מחניא, דמלתא דפשיטא היא דקבלה עדיפא מכתיבה. שטמ"ק בשם מוס' הא"ש, כי יותר יש הוכחה וגילוי דעת על המחילה במה שכתבה ונתרצית בנתינת הנכסים לבניו מן הכתיבה שכותב לה קרקע כל שהוא והיא שותקת על החילוק. רבינו יונה. ב. ומנא ליה לרשב"ם דכתיבה לחודה מחניא לר' יוסי דהא לא שמעינן ליה אלא בקבלה דעדיפא טפי. שטמ"ק בשם מוס' הא"ש.

^[א] נראה דל"ל אמר ליה מטלטלי לא אחינא וכו'.